

1521933-52.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Grave

Magistrado: Leonardo Valente Barreiros

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 4ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... deste Estado referenda a posição:

Roubo majorado pelo concurso de agentes - Recursos defensivos visando ao afastamento da agravante do art. 61, inciso II, "j", do Código Penal e para fixação do regime semiaberto - Prova segura - Confissões dos réus corroboradas pela prova oral - Condenação mantida - Dosimetria - Segunda fase - Agravante da prática do crime em estado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

4ª Vara do Júri

Compl. Jud. Crim. Barra Funda - Fórum Min. Mário Guimarães, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521933-52.2020.8.26.0228 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521933-52.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Grave (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2257949/2020 - 24º D.P. PONTE RASA, 14188733 - 24º D.P.

PONTE RASA, 4667/20/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2257949 - 24º D.P. PONTE RASA,

2257949 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 4667/20/224 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Vistos.

EDSON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e VI, na forma do §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 61, II, "j" (ocasião de calamidade pública gerada pela "pandemia de COVID-19"), todos os dispositivos do Código Penal, porque, no dia 17 de outubro de 2020, por volta de 17h00min, na Praça das Professoras, nº 07, em

Itaquera, nesta Capital, agindo com intenção de matar, em ocasião de calamidade pública, por motivo torpe e por razões da condição de sexo feminino, desferiu golpes com faca contra sua ex-companheira Luana de Souza Ferreira, produzindo-lhe ferimentos, mas não alcançando o resultado morte pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu foi pronunciado em 20 de agosto de 2021 (fls. 386/392). Na data de hoje, foram dispensadas as testemunhas presentes, exercendo o acusado o direito de permanecer em silêncio.

É o relatório.

Submetido a julgamento, em Sessão Solene do Quarto Tribunal do Júri desta comarca, reuniu-se o Egrégio Conselho de Sentença que, em votação, reconheceu a autoria e materialidade delitiva do crime de homicídio tentado contra Luana de Souza Ferreira.

Na sequência, afastaram a qualificadora da torpeza, reconhecendo, contudo a referente ao feminicídio.

Passo a dosar as penas.

Verifico que o caso em concreto não exige, observadas as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, exasperação da pena base para além do mínimo legal, porquanto os motivos e circunstâncias do crime, suas consequências, o comportamento da vítima, e a conduta social e personalidade do agente, não indicam a presença de elementos que tornem a conduta mais reprovável do que já abstratamente considerado, inclusive pela qualificadora aplicável.

Assim, considero para fins de fixação da pena base, o feminicídio, e parto da pena do mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, seguindo a orientação da jurisprudência pátria, considero a agravante da reincidência pela condenação pelo crime de latrocínio, cuja pena encerrou o cumprimento em 10/08/2021 (fls. 427/428 e 448/451).

Assim, elevo a pena na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo 14 (quatorze) anos de reclusão.

Doutro lado, entendo que não merece subsistir a agravante da calamidade pública elencada na denúncia (art. 61, inciso II, "j", do Código Penal), uma vez que, a partir dos elementos colacionados aos autos, não é possível concluir que há nexos causal entre a conduta imputada ao acusado e a situação de pandemia.

Verifica-se que o réu não se valeu do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da doença infecciosa COVID-19 para a prática delituosa, de modo que deve ser afastada a agravante. Tal entendimento foi cristalizado pela Tese número 5 da edição número 180 do Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: A incidência da circunstância agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, exige demonstração concreta de que o agente se valeu do contexto da pandemia da covid-19 para a prática do crime. (precedentes: HC 660930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021; AgRg no HC 677124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; e AgRg no HC 655924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

No mesmo sentido, o Tribunal deste Estado referenda a posição:

Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recursos defensivos visando ao afastamento da agravante do art. 61, inciso II, "j", do Código Penal e para fixação do regime semiaberto – Prova segura – Confissões dos réus corroboradas pela prova oral – Condenação mantida – Dosimetria – Segunda fase – Agravante da prática do crime em estado de calamidade pública – Necessária a comprovação do nexos causal entre a conduta e a situação pandêmica – Regime inicial de pena – Réus primários, recém ingressos na maioria penal e que demonstraram certo grau de arrependimento ao confessarem a prática do crime – Modificação para o regime semiaberto – Recursos defensivos providos. (TJ-SP, Apelação Criminal 1519053-87.2020.8.26.0228, Relator Des. André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, julgamento em 16/06/2021, registro em 16/06/2021, grifo nosso).

Não há causas de aumento a serem consideradas.

Por fim, de rigor a redução da pena então aplicada em razão da tentativa. Entendo

que o percurso dos atos executórios foi tímido e o resultado da conduta ficou distante da consumação do delito, notadamente pela conclusão do laudo pericial da vítima, que apontou lesões de natureza leve. Dessa forma, reduzo a pena no máximo legal, de 2/3 (dois terços), resultando na pena final em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A despeito da quantidade de pena aplicada, em razão da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente por ela demonstrada, além da reincidência, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. No mais, o tempo de permanência em custódia cautelar ainda não autoriza a fixação de regime mais brando para os fins do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que, para fins do artigo 112, inciso VIII da LEP, com as alterações trazidas pela lei 13.964/19, aplicável ao presente caso, teria de ter cumprido setenta por cento da pena, quantum ainda não atingido.

Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal, para CONDENAR o Réu EDSON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso VI, na forma do §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, cujas razões de sua decretação se mantêm, reforçadas pela condenação em plenário nesta data. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado a sentença, oficie-se ao IIRGD e ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da CF.

Lida a presente sentença em plenário, dá-se por publicada a intimadas as partes. Registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022, 16 horas e 40 minutos.

Leonardo Valente Barreiros
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA